

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 27 26PM 2:14

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Ung
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1212

INFORME POSITIVO

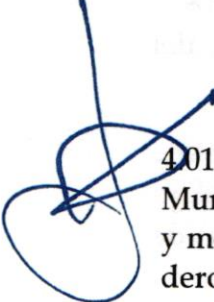
2 de septiembre

de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 1212, recomienda su aprobación, con enmiendas, según incluidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1212 tiene como propósito "enmendar los Artículos 2.018, 4.011, 4.012 y 4.012A de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de incorporar recomendaciones de política pública y mejoras procesales relacionadas al manejo de propiedades declaradas estorbo público; derogar el inciso (e) del Artículo 4.011 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico"; enmendar las Secciones 3 y 5a de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como "Ley General de Expropiación Forzosa", para atemperar disposiciones relacionadas; y para otros fines relacionados."

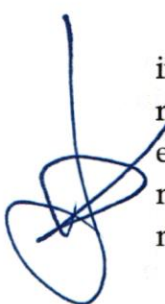
ALCANCE DEL INFORME

La Comisión informante solicitó comentarios a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, la Oficina de Servicios Legislativos, la Liga de Ciudades de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Comparecieron ante la Comisión la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, la Oficina de Servicios Legislativos y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Además, compareció la Puerto Rico Association of Realtors, sin haber sido formalmente consultada.

Desafortunadamente, y a pesar de haber sido consultados desde el 1 de mayo de 2026, al momento de presentar este Informe, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la Liga de Ciudades de Puerto Rico y el Departamento de Justicia no habían comparecido ante nuestra Comisión. No obstante, dichas incomparecencias no son óbice para que esta medida continúe su trámite y para que el Poder Legislativo lleve a cabo su función y deber constitucional de legislar.

ANÁLISIS

El P. del S. 1212, radicado el 27 de abril de 2026, enmienda los Artículos 2.018, 4.011, 4.012 y 4.012A de la Ley 107-2020, según enmendada, conocido como "Código Municipal de Puerto Rico" y enmendar la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como "Ley General de Expropiación Forzosa. El propósito de las enmiendas propuestas es reducir el costo y el tiempo que le toma a un municipio adquirir o expropiar una propiedad declarada estorbo público, un problema que la Exposición de Motivos vincula a las 257,625 propiedades vacantes que reportó el Censo de 2020.



Para eso, la medida permite sustituir el plano de mensura por un "plot plan" y el informe de valoración narrativo por uno de tasación restringida; elimina el valor de mercado del inventario municipal de estorbos públicos; y establece un orden de prioridad entre compradores interesados, primero vivienda principal y luego ingresos bajos o moderados. Además, limita, para ciertos usos de la propiedad, la obligación del municipio de consignar fondos al radicar la demanda de expropiación.

El proyecto se redactó contra el texto del Código Municipal de Puerto Rico vigente hasta el abril de 2026. En cambio, posterior a la radicación del proyecto, el Código Municipal de Puerto Rico fue enmendado por la Ley 97-2026 se reescribieron varios de los artículos que el P. del S. 1212 propone enmendar, incluido el mecanismo de consignación de fondos y el propio Artículo 4.012, donde se sustituyó los criterios de prioridad por un esquema de financiamiento privado anticipado. Enmendar esos artículos con el texto que trae el P. del S. 1212 corre el riesgo de chocar con lo que la Asamblea Legislativa ya aprobó, no de complementarlo.

La Ley General de Expropiación Forzosa añade un asunto. Su Sección 3(g) ya reconoce la declaración de estorbo público como fin de expropiación, así que el inciso nuevo que propone la Sección 5 del proyecto repite algo que la ley ya dice. También el título de la medida menciona una enmienda a la "Sección 5(a)" de Ley General de Expropiación Forzosa, que fija cómo se calcula la justa compensación en estos casos, en cambio no hay enmienda en el texto decretativo de proyecto. La mencionada "Sección 5(a)" tiene ya tiene, desde la Ley 114-2024, una fórmula específica para propiedades estorbo público basada en el "valor de tasación", sin aclarar si un informe restringido, como el que permite la Sección 1 del P. del S. 1212, cumple ese estándar.

De otra parte, en materia de la justa compensación hay una preocupación de mayor peso sobre si diferir la consignación de fondos deja al propietario sin protección adecuada mientras dura el proceso. La Ley General de Expropiación Forzosa ofrece un elemento que atempera ese riesgo, su Sección 5(b), la cual dispone que el interés sobre cualquier diferencia entre lo consignado y lo que finalmente determine el tribunal corre desde la fecha de adquisición, no desde el pago. Entonces el propietario no pierde el valor del dinero por la demora. La certeza sobre cuándo surge la obligación de consignar, sin embargo, sigue siendo un asunto distinto que el proyecto no resuelve con precisión.

La política pública detrás del P. del S. 1212 tiene fundamento razonable, el reducir costos periciales y agilizar la reutilización de propiedades abandonadas. El objetivo no es el problema. El texto de la medida, según radicada, quedó rezagado frente a la Ley 97-2026 y dejó sin desarrollar lo que su propio título anuncia sobre la Ley General de Expropiación Forzosa. Aprobarlo sin conciliar esos puntos puede generar más litigios del que pretende evitar.

RESUMEN DE COMENTARIOS

A) CENTRO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

El director ejecutivo, Sr. Javier García Cintrón, **expreso su endoso a la aprobación del Proyecto del Senado 1212**. En síntesis, indico que el CRIM reconoce que el problema de las propiedades vacantes, abandonadas o declaradas estorbo publico afecta directamente la calidad de vista en las comunidades, la seguridad pública, el desarrollo económico local, la disponibilidad de vivienda y el valor de las propiedades colindantes, y que, desde la perspectiva institucional, la pieza legislativa contiene disposiciones positivas y compatibles con la función pública de la entidad.

Asimismo, indicó que la encomienda principal del CRIM abarca la administración, tasación, imposición, notificación, recaudo y distribución de la contribución sobre la propiedad inmueble y mueble en beneficio de los municipios, por lo que convertir al CRIM en revisor técnico de informes de valoración preparados para procesos municipales de expropiación podría implicar cargas administrativas y operacionales adicionales, sin que necesariamente existan recursos presupuestarios, humanos o técnicos destinados específicamente a tales fines. Señaló que considera favorable que el proyecto mantenga la obligación de incluir en el inventario de propiedades declaradas estorbo público una relación de los gravámenes existentes, incluyendo expresamente la deuda de contribución sobre la propiedad inmueble con el CRIM.

Igualmente, estiman que dicha disposición sería capaz de generar una herramienta útil para los municipios, particularmente para aquellos que enfrentan limitaciones presupuestarias al momento de atender propiedades abandonadas o deterioradas, y reconoció positivamente que la medida elimine del inventario el requisito de incluir el valor de mercado según tasación, lo cual puede evitar que los municipios incurran en

gastos de tasación de propiedades que no necesariamente serán objeto inmediato de expropiación o transferencia. Describió la pieza como una que “persigue un fin público legítimo y necesario: dotar a los municipios de mejores herramientas para atender propiedades declaradas estorbo público, reducir costos procesales, fomentar la rehabilitación de comunidades y promover usos de alto interés público, incluyendo vivienda principal, primer hogar, vivienda de interés social y usos públicos municipales.”

B) CENTRO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT

El director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. (CRH), Luis O. Gallardo, **endosa la aprobación del P. del S. 1212**. En síntesis, indico que su experiencia en la administración y apoyo técnico de programas de manejo de estorbos públicos les ha permitido identificar múltiples obstáculos relacionados con costos transaccionales elevados, duplicidad de procesos y requisitos administrativos que dificultan la adquisición efectiva de propiedades abandonadas.



La entidad expresa su apoyo a las medidas orientadas a reducir costos transaccionales y agilizar los procesos municipales de adquisición y reutilización de propiedades declaradas estorbo público, favoreciendo particularmente las disposiciones que permiten utilizar tasaciones restringidas, autorizan el uso de “*plot plans*”, eliminan los requisitos de revisión de tasaciones, eliminan el requisito de incluir el valor de mercado en los inventarios, y reconocen expresamente la adquisición de estorbos públicos como un fin público en la Ley General de Expropiación Forzosa. Sostuvo que estas medidas “atienden a las barreras reales que enfrentan los municipios al adquirir propiedades abandonadas y representan un paso positivo para facilitar la reutilización de inmuebles con fines de vivienda asequible, revitalización comunitaria y desarrollo económico local.”

No obstante, indicó que las flexibilidades procesales relacionadas con tasaciones restringidas, “*plot plans*” y otras medidas excepcionales de reducción de costos y tiempo deben aplicarse exclusivamente a las expropiaciones realizadas al amparo del Artículo 4.012A del Código Municipal, por responder este a objetivos específicos de vivienda asequible, vivienda principal y otros usos públicos municipales. Señaló que, por el contrario, cuando se trate de expropiaciones tradicionales destinadas a la posterior transferencia de propiedades para fines distintos a vivienda asequible o interés público, entiende apropiado mantener las salvaguardas procesales actualmente existentes, por lo que recomendó trasladar las enmiendas de la Sección 1 del proyecto al Artículo 4.012A como excepciones aplicables a dicho procedimiento sumario.

C) FEDERACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO

El director ejecutivo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Ángel M. Morales Vázquez, **expresó su oposición a la aprobación del P. del S. 1212**. Morales Vázquez indicó que una parte significativa de las enmiendas propuestas ya había sido atendida mediante la Ley Núm. 114-2024 y la reciente aprobación de la Ley Núm. 97-2026, medidas

que establecen un marco jurídico actualizado para la adquisición, expropiación y adjudicación de propiedades declaradas estorbo público.

Asimismo, sostuvo que varias de las disposiciones de la pieza legislativa podrían provocar duplicidad legislativa, conflictos de interpretación e inconsistencias en la aplicación del régimen jurídico vigente, y limitar la política pública de restauración de comunidades que cada municipio implementa mediante ordenanza. Señaló que no endosa la enmienda al Artículo 2.018(a)(6) para permitir un "*plot plans*" en sustitución del plano de mensura, por entender que este último "es un documento más robusto y seguro" para fundamentar una expropiación. Tampoco endosó la enmienda para permitir el informe de valoración mediante tasación restringida, por entender que dicho formato "no contiene el nivel de detalle necesario para sostener adecuadamente la valoración de una propiedad cuando esta sea impugnada judicialmente."

No obstante, señaló que sí está de acuerdo con eliminar el requisito de incluir el valor de mercado en el Inventario de Propiedades Declaradas Estorbo Público, por representar una carga onerosa para los municipios. De igual forma, aclaró que no endosa establecer criterios de prioridad entre adquirentes, por entender que ello resultaría contrario a la autonomía municipal y a la política pública que cada municipio ya establece por ordenanza; tampoco endosó las enmiendas para exigir la consignación de fondos al radicar la demanda de expropiación, por representar "un retroceso respecto al esquema adoptado mediante la Ley Núm. 114-2024" y contradecir lo ya dispuesto en el Artículo 2.018(a)(10) del Código Municipal.

D) OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), Lcda. Olga E. López Iglesias, **adelantó su objeción de fondo al P. del S. 1212**. Basa su argumento en como la medida, tal como está redactada, plantea una posible infracción constitucional al derecho propietario. El problema, según lo explica, es que se facilita la expropiación forzosa sin que medie una justa compensación oportuna, situación que agrava la sustitución del plano de mensura por un "*plot plan*" que carece de la certeza necesaria para intervenir un derecho constitucionalmente protegido.

El análisis parte de la Sección 7 del Artículo II de la Constitución y de la doctrina establecida de que el poder de expropiación del Estado solo tiene dos límites: fin público y compensación justa. Sobre esa base, la OSL identifica el punto central de su objeción en como la pieza legislativa permite postergar el pago de la compensación hasta que el propietario mismo demande en los casos de vivienda principal, primer hogar o vivienda de interés social, de manera tal, que se invierte la carga procesal sobre la persona ya despojada de su propiedad. "Esta situación pudiese ocasionar un daño mayor al propietario del bien inmueble", advierte López Iglesias, ya que además de perder la propiedad tendría que asumir el costo de litigar para cobrar lo que se le debe.

Asimismo, cuestiona el reemplazo del tasador certificado por un informe de valoración más laxo, y del plano de mensura por el "plot plan" que en el ámbito judicial se define como un mero dibujo esquemático, no un documento probatorio oficial. En su lectura, esa combinación no fortalece el debido proceso: lo diluye, precisamente en el punto donde más protección requiere el propietario.

E) PUERTO RICO ASSOCIATION OF REALTORS

La presidenta de la Asociación de REALTORS® de Puerto Rico (PRAR), Sra. Kristina Fábregas, **expresó su endoso al P. del S. 1212**. En síntesis, indicó que el proyecto representa un paso importante para que los municipios atiendan con mayor agilidad los estorbos públicos y promuevan su reutilización productiva.

En síntesis, señaló que toda política pública que dinamice el mercado inmobiliario debe ir acompañada de garantías claras que protejan tanto a los ciudadanos como la integridad de las transacciones, ya que al abrirse nuevas oportunidades para la adquisición y transferencia de propiedades también surge el riesgo de que personas no autorizadas intervengan en dichos procesos con fines de lucro. Señaló que la Ley 10 de 1994 "es una pieza fundamental en la protección del consumidor, la transparencia del mercado y la profesionalización de la industria de bienes raíces en Puerto Rico", y que **permitir la intermediación sin licencia "debilita estas protecciones y expone a las familias a riesgos innecesarios."**

Recomendó reafirmar que toda gestión de intermediación con fines de lucro en estos procesos debe estar en manos de profesionales debidamente licenciados, sin menoscabar la facultad de los municipios para actuar de forma directa cuando así lo permita la ley. Indicó que esta enmienda fortalece el cumplimiento de la ley vigente, protege al consumidor y promueve un mercado inmobiliario más justo, ordenado y transparente.

ENMIENDAS TRABAJADAS POR LA COMISIÓN

Como parte del trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico en el análisis y evaluación del P. del S. 1212, así como de los comentarios recibidos por las distintas entidades que remitieron sus memoriales explicativos, se trabajaron varias enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que acompaña este Informe. Esto porque el P. del S. 1212 se redactó contra el texto de la Ley 107-2020, según enmendada, conocido como "Código Municipal de Puerto Rico", vigente hasta el mes en abril de 2026. Posteriormente, el Código Municipal de Puerto Rico fue enmendado por la Ley 97-2026, donde se enmendaron varios artículos, incluyendo enmiendas abarcadoras a los Artículos 2.018, 4.010, 4.011, 4.012 y 4.012A que también el P. del S. 1212 propone enmendar. Además, al verificar el mencionado Código respecto con las disposiciones de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como "Ley General de Expropiación Forzosa" se evidenció que varias de las disposiciones del P. del S. 1212

operan sobre sobre texto de ley ya superado, así como una redundancia y una laguna frente al título de la medida.

Es por lo que las enmiendas trabajadas por la Comisión atienden esos hallazgos, sin alterar el objetivo central del proyecto en materia de reducir costos transaccionales y agilizar la reutilización de propiedades declaradas estorbo público.

Por ejemplo, en la Sección 3, la enmienda realizada al Código Municipal de Puerto Rico mediante la Ley 97-2026 sustituyó el antiguo inciso (a) del Artículo 4.012, el cual que tenía los criterios de prioridad que el P. del S. 1212 busca reintroducir, por un mecanismo nuevo de financiamiento privado anticipado. Enmendar el inciso (a) como propone el proyecto sustituiría ese mecanismo sin que hiciera sentido o se generase duplicidad respecto a las demás disposiciones del Artículo 4.012, asunto que señaló en su memorial explicativo la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. La enmienda incorpora los criterios de prioridad como un inciso (h) nuevo, preservando intacto el financiamiento privado ya vigente.



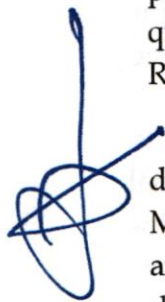
Asimismo, el texto del proyecto obliga a consignar fondos "una vez presentada la demanda", mientras que el Artículo 2.018(a)(10), enmendado por la Ley 97-2026, dispone que esa obligación surge cuando el demandado comparece. Mantener ambos textos crea dos estándares de consignación distintos. La enmienda incorporada vincula el Artículo 4.012(f) a esa regla general. Entonces, la Sección 5(b) de la Ley General de Expropiación Forzosa, que ya provee interés retroactivo a la fecha de adquisición, se atempera sin eliminar la preocupación respecto al debido proceso de ley planteada por la Oficina de Servicios Legislativos sobre este punto en el memorial explicativo.

De otra parte, la Sección 3(g) vigente de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como "Ley General de Expropiación Forzosa" ya reconoce la declaración de estorbo público como fin de expropiación, y el nuevo Artículo 4.010(d) del Código Municipal, enmendado bajo la Ley 97-2026, lo refuerza. Por ello se eliminó la Sección 5 del P. del S. 1212, porque el inciso (h) que se propone el proyecto resulta redundante.

Finalmente, en el título el P. del S. 1212 hace referencia a una enmienda a la "Sección 5(a)" de la Ley General de Expropiación Forzosa que nunca se elabora concretamente. Esa sección ya fija, en su inciso (5), la fórmula de justa compensación para estorbo público a base del "valor de tasación", sin aclarar si un informe de tasación restringida que, en la Sección 1 del proyecto sí permite el Código Municipal de Puerto Rico. Es por lo que la Sección 5(a) de la Ley General de Expropiación Forzosa se enmienda para añadir una oración que lo aclara expresamente, dándole contenido real a lo que el título ya menciona.

CONCLUSIÓN

Tomadas en conjunto, las enmiendas que incorporan al P. del S. 1212 no alteran el objetivo central del P. del S. 1212, reducir costos transaccionales y agilizar la reutilización de propiedades declaradas estorbo público, particularmente para vivienda principal y vivienda asequible. Además, las enmiendas atienden directamente la objeción formal de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que no endosó la medida en su versión original por entender que generaba duplicidad legislativa, sin necesidad de descartar el respaldo que ya expresaron el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y la Puerto Rico Association of REALTORS.



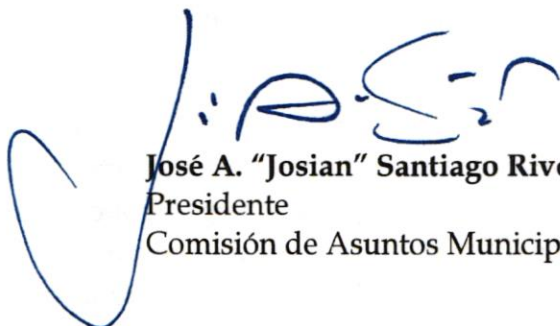
También la medida, según enmendada, ya no reproduce ni contradice las disposiciones vigentes de la Ley 107-2020, según enmendado, conocido como "Código Municipal del Puerto Rico", y le da contenido real a la enmienda que su propio título anunciaba sobre la fórmula de compensación de la Sección 5(a) de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como "Ley General de Expropiación Forzosa". Sobre esa base, la Comisión de Asuntos Municipales entiende que el P. del S. 1212, tal como queda enmendado, cumple su objetivo de política pública.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico certifica que el **P. del S. 1212** no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Asuntos Municipales, recomienda la **aprobación del P. del S. 1212 con las enmiendas** que se acompañan en el Entirillado Electrónico.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



José A. "Josian" Santiago Rivera
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales

(Entirillado Electrónico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1212

27 de abril de 2026

Presentado por la señora Barlucea Rodríguez

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales

LEY

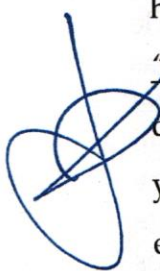


Para enmendar los Artículos 2.018, y el 4.011, 4.012 y 4.012A de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de incorporar recomendaciones de política pública y mejoras procesales relacionadas al manejo de propiedades declaradas estorbo público; derogar el inciso (e) del Artículo 4.011 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico"; enmendar ~~las Secciones 3 y 5a~~ la Sección 5(a) de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como "Ley General de Expropiación Forzosa", para atemperar sus disposiciones ~~relacionadas~~; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", reconoce la importancia de que los municipios atiendan el problema de propiedades abandonadas que, por sus condiciones, afectan la salud y la seguridad de las comunidades y contribuyen a la desvalorización de propiedades aledañas. La política pública vigente persigue la restauración de comunidades y vecindarios en el orden físico, económico, social y cultural, así como fortalecer la seguridad y la calidad de vida, y reconoce la necesidad de ampliar alternativas de vivienda para familias de ingresos bajos y moderados.

Según la información que se desprende del Censo de 2020, alrededor de unas 257,625 propiedades se encuentran vacantes en Puerto Rico, lo que representa la tasa de desocupación más alta en los Estados Unidos de América. Para atender esta situación, la Asamblea Legislativa ha dotado a los municipios de amplias facultades para declarar las propiedades abandonadas como estorbos públicos y expropiar estas para desarrollarlas para distintos fines. De hecho, mediante la Ley 114-2024 se enmendó el Código Municipal de Puerto Rico y se estableció un proceso de expropiación sumario para estas transacciones.



Por otro lado, la Asamblea Legislativa ha reconocido que uno de los obstáculos fundamentales para que los municipios actúen con prontitud es la falta de fondos para iniciar procesos de expropiación, particularmente cuando la legislación exige consignar el valor tasado al momento de radicar la demanda, aún en escenarios donde no comparece persona alguna con derecho a reclamar la compensación. En ese contexto, se ha planteado que la Constitución de Puerto Rico dispone que ~~no se tomar o perjudicar~~ "No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público sino mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley..." y que la forma y manera del pago puede ser delineada por la Asamblea Legislativa, siempre que el pago eventualmente se realice y el proceso no imponga una carga onerosa al debido proceso de ley.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, para que el Estado pueda expropiar forzosamente, la Constitución exige justa compensación, fin o uso público y sujeción a las leyes que regulan el procedimiento, y que la determinación de la justa compensación es una tarea eminentemente judicial orientada a reflejar el valor en el mercado del bien expropiado. *Administración de Terrenos v. Ponce Bayland Enterprises, Inc.*, 207 DPR 586 (2021).

De igual forma, la Ley General de Expropiación Forzosa de 12 de marzo de 1903, según enmendada, contempla el mecanismo de declaración de adquisición y entrega, el depósito de la cantidad estimada como compensación y la investidura del título, así como el pago de intereses sobre la cuanta adicional finalmente adjudicada, conforme allí se

dispone. En cuanto al requisito de fin público, la doctrina aplicable reconoce deferencia a la determinación legislativa, sujeta a un análisis de vínculo racional entre el propósito declarado y el objetivo perseguido. *ELA v. Sucesión Planas Parrilla*, 166 DPR 700 (2006).

Para mejorar los procesos de expropiación forzosa que llevan a cabo los municipios, mediante la presente ley se enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para: (1) viabilizar herramientas costo-efectivas para que los municipios atiendan estorbos públicos; (2) fortalecer salvaguardas de debido proceso y transparencia; y (3) atar flexibilidades excepcionales, como el diferimiento de consignación inmediata, a transacciones de alto interés público, particularmente vivienda principal y vivienda asequible, entre otras, evitando usos que puedan desvirtuar el carácter público de la intervención municipal. Además, incorpora enmiendas para reducir costos transaccionales (tasación restringida, eliminación de revisión independiente y sustitución de plano por *plot plan* cuando proceda), ajustar requisitos de publicación de inventarios, fortalecer el tratamiento de gravámenes municipales y promover capacitación judicial para uniformar la aplicación del procedimiento sumario.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmiendan los incisos (6) y (7) del Artículo de la Sección 2.018 de
2 la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto
3 Rico", para que lea como sigue:

4 "Artículo 2.018.- Adquisición de Bienes por Expropiación Forzosa

5 (a) Las disposiciones contenidas en la Ley General de Expropiación Forzosa de
6 12 de marzo de 1903, según enmendada, serán de carácter supletorias en las acciones
7 de expropiación forzosa por parte de los municipios y estos podrán instar procesos de
8 expropiación forzosa por cuenta propia bajo lo establecido en este Código:

9 (1) ...

1 ...

2 (6) Plano de Mensura o plot plan. — [De igual forma, en casos de
3 adquisición de bienes inmuebles, los municipios deberán
4 realizar un plano de mensura donde se describa la ubicación,
5 linderos, cabida y codificación de la propiedad a adquirirse, y
6 deberá someterse el mismo junto a la Petición de Expropiación.]

7 *En los casos de adquisición de bienes inmuebles, el municipio deberá*
8 *acompañar la Petición de Expropiación con un plano que describa la*
9 *ubicación, linderos, cabida y codificación de la propiedad a adquirirse.*
10 *Dicho plano podrá consistir en un plano de mensura o, en la alternativa,*
11 *en un plot plan, siempre que la configuración y delimitación del*
12 *inmueble permitan identificar adecuadamente la finca objeto de*
13 *adquisición.*

14 (7) Informe de Valoración. — Los municipios contratarán los servicios
15 de evaluadores profesionales de bienes raíces, debidamente
16 autorizados a ejercer dicha profesión, a los fines de establecer el
17 valor actual de la propiedad a adquirirse. Los informes de
18 valoración contendrán la siguiente información:

19 (i) ...

20 ...

21 [Cada informe de valoración deberá ser sometido a un Tasador
22 Revisor, distinto de quien lo preparó, para su evaluación. El

1 informe de valoración a presentarse ante el Tribunal deberá ser
2 aprobado mediante certificación de aprobación del Tasador
3 Revisor. De no contar con un Tasador Revisor, los municipios
4 deberán remitir el informe de valoración al Centro de
5 Recaudación de Ingresos Municipales para su revisión y
6 aprobación o rechazo. De surgir cualquier discrepancia entre el
7 Tasador, Tasador Revisor o el Centro de Recaudaciones
8 Municipales en torno a la valoración de la propiedad y no se
9 llegara a un acuerdo entre ellos, el informe de valoración deberá
10 someterse al Alcalde para una decisión final.] El informe de
11 valorización podrá presentarse en formato de tasación restringida
12 (*Restricted Appraisal Report*) en sustitución del formato narrativo
13 extenso tradicional, siempre que cumpla con los estándares aplicables de
14 la *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)*.

15 (8)...

16 ..."

17 Sección 2.- Se enmienda el inciso (b) y deroga el inciso (e) del Artículo 4.011 de
18 la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto
19 Rico", para que lea como sigue:

20 "Artículo 4.011.- Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Público

1 Cuando el municipio no fuere a expropiar inmuebles declarados como estorbo
 2 público, por motivos de utilidad pública, procederá a preparar un Inventario de
 3 Propiedades Declaradas como Estorbo Público, que incluirá la siguiente información:

4 (a) ...

5 (b) Descripción registral, de estar inscrita en el Registro de la Propiedad; ~~con~~
 6 ~~una relación de las hipotecas y otros gravámenes sobre el inmueble, incluyendo deuda~~
 7 ~~de contribución sobre la propiedad inmueble, con el Centro de Recaudación de~~
 8 ~~Ingresos Municipales (CRIM), sobre la propiedad objeto del procedimiento.~~ En los
 9 casos donde no esté disponible la descripción registral en el Registro de la Propiedad, el
 10 municipio así lo hará constar en el inventario.

11 (c) ...

12 (d) ...

13 **[(e) Valor en el mercado según tasación.]**

14 ..."

15 Sección 3.- Se ~~enmiendan los incisos (a) y (f) del~~ enmienda el inciso (f) y se añade
 16 un inciso (h) al Artículo 4.012 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como
 17 "Código Municipal de Puerto Rico", para que lea como sigue:

18 "Artículo 4.012.- Intención de Adquirir; Expropiación

19 ~~Las propiedades incluidas en el Inventario de Propiedades Declaradas como~~
 20 ~~Estorbo Publico podrán ser objeto de expropiación por el municipio, para su posterior~~
 21 ~~transferencia a toda persona que esté en disposición de adquirirla para su~~
 22 ~~reconstrucción y restauración o para hacer una nueva edificación. Para ello, el~~

1 ~~municipio tendrá que adquirir la propiedad, ya sea por compraventa o sujetándose al~~
2 ~~procedimiento de expropiación forzosa, mediante el cual viene obligado a pagar al~~
3 ~~titular el justo valor de la propiedad en los casos que así aplique. A los efectos, se~~
4 ~~observará el siguiente procedimiento:~~

5 (a) ~~El adquirente le notificará al municipio de su intención de adquirir el~~
6 ~~inmueble de que se trate. En aquellos casos en que más de un adquirente interese~~
7 ~~adquirir la misma propiedad, tendrá prioridad aquel que proponga destinarla al~~
8 ~~establecimiento de su vivienda principal o primer hogar. Si dos o más adquirentes~~
9 ~~interesan adquirir la propiedad para ese mismo fin, tendrá prioridad la persona que~~
10 ~~cualifique como de ingresos bajos o moderados, de conformidad con las guías del~~
11 ~~Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD),~~
12 ~~según el Ingreso Mediano Familiar del Área. Si dos o más adquirentes cualifican en~~
13 ~~igualdad de condiciones conforme a los criterios antes dispuestos, el municipio~~
14 ~~adjudicará la prioridad utilizando criterios objetivos tales como la menor capacidad~~
15 ~~económica relativa, la composición del núcleo familiar, la existencia de~~
16 ~~dependientes, la condición de persona mayor o con diversidad funcional, y la~~
17 ~~viabilidad de ocupación y rehabilitación inmediata del inmueble.~~

18 Las propiedades incluidas en el Inventario de Propiedades Declaradas como
19 Estorbo Publico podrán ser objeto de expropiación y adquisición por el Municipio,
20 para su posterior transferencia a toda persona que esté en disposición de adquirirla
21 para su rehabilitación, reconstrucción, restauración, demolición o para hacer una
22 nueva edificación. Para ello, el Municipio tendrá que adquirir la propiedad, ya sea por

1 compraventa o sujetándose al procedimiento de expropiación forzosa, mediante el
2 cual viene obligado a pagar al titular el justo valor de la propiedad en los casos que así
3 aplique. A los efectos, se observará el siguiente procedimiento:

4 (a) El solicitante-adquiriente le notificará al Municipio de su intención de
5 adquirir el inmueble de que se trate.

6 ...

7 (f) La demanda de expropiación se presentará por el ~~municipio~~ Municipio de
8 conformidad con las disposiciones de la Regla 58 de Procedimiento Civil de
9 2009, según enmendada. El pleito judicial, desde la contestación a la demanda
10 o la anotación en rebeldía, en caso de no contestar la demanda en el tiempo
11 estipulado por las Reglas de Procedimiento Civil, hasta la resolución en sus
12 méritos, no podrá exceder de un (1) año. ~~Una vez presentada la demanda de~~
13 ~~expropiación forzosa al amparo de las disposiciones de este Artículo, el municipio deberá~~
14 ~~consignar en el tribunal los fondos suministrados por el adquiriente para el pago de la~~
15 ~~justa compensación por la propiedad a ser expropiada. Una vez el o los demandados~~
16 ~~comparezcan mediante alegaciones responsivas a la demanda de expropiación forzosa~~
17 ~~presentada al amparo de las disposiciones de este Artículo, el municipio deberá~~
18 ~~consignar en el tribunal los fondos suministrados por el solicitante-adquiriente para el~~
19 ~~pago de la justa compensación por la propiedad a ser expropiada, conforme a lo dispuesto~~
20 ~~en el Artículo 2.018(a)(10) de este Código.~~

21 (g)...

22 ..."

1 (h) Cuando más de un solicitante-adquiriente interese adquirir la misma propiedad,
 2 tendrá prioridad aquel que proponga destinarla al establecimiento de su vivienda
 3 principal o primer hogar. Si dos o más solicitantes-adquirientes interesan adquirir la
 4 propiedad para ese mismo fin, tendrá prioridad la persona que cualifique como de
 5 ingresos bajos o moderados, de conformidad con las guías del Departamento de Vivienda
 6 y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos de América (HUD), según el Ingreso
 7 Mediano Familiar del Área. Si dos o más solicitantes-adquirientes cualifican en igualdad
 8 de condiciones conforme a los criterios antes dispuestos, el municipio adjudicará la
 9 prioridad utilizando criterios objetivos tales como la menor capacidad económica
 10 relativa, la composición del núcleo familiar, la existencia de dependientes, la condición
 11 de persona mayor o con diversidad funcional, y la viabilidad de ocupación y
 12 rehabilitación inmediata del inmueble."

13 Sección 4. Se enmienda el inciso (f) del Artículo 4.012 de la Ley 107 2020, según
 14 enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", para que lea como
 15 sigue:

16 ~~"Artículo 4.012A. Procedimiento de Expropiación Sumario.~~

17 ~~Se establece un procedimiento sumario de expropiación en los casos que el~~
 18 ~~municipio pretenda expropiar inmuebles declarados como estorbo público, a tales~~
 19 ~~efectos:~~

20 (a)...

21 ...

1 (f) ~~El municipio no vendrá obligado a consignar dinero alguno sobre la~~
 2 ~~expropiación al radicar la demanda cuando se presenta la demanda para una propiedad que~~
 3 ~~será utilizada para vivienda principal o primer hogar, vivienda de interés social, según dicho~~
 4 ~~término es definido por la Ley Núm. 47 del 26 de junio de 1987, según enmendada, conocida~~
 5 ~~como "Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de~~
 6 ~~Vivienda", o usos públicos del municipio. Dicha obligación comenzará al momento en que~~
 7 ~~el o los demandados comparezcan al tribunal mediante las alegaciones responsivas~~
 8 ~~contenidas en su contestación a la demanda. En caso de que el demandado~~
 9 ~~comparezca al procedimiento, el municipio sólo podrá descontar de la justa~~
 10 ~~compensación que debe consignar, la cantidad adeudada de contribuciones sobre la~~
 11 ~~propiedad y la cantidad adeudada por concepto de multas y los gastos de limpieza y~~
 12 ~~de mantenimiento de la propiedad, en que el municipio haya incurrido, según lo~~
 13 ~~dispuesto en el Artículo 4.010 de este Código.~~

14 ..."

15 Sección 5. Se añade el inciso (h) a la Sección 3 de la Ley de 12 de marzo de 1903,
 16 ~~según enmendada, conocida como "Ley General de Expropiación Forzosa", para que~~
 17 ~~lea como sigue:~~

18 "Sección 3. Los fines para los cuales se puede ocupar o destruir la propiedad
 19 ~~privada, o causar perjuicios en ella, son los siguientes:~~

20 (a)...

21 ...

1 ~~(h) Haya sido declarada estorbo público conforme a las disposiciones de la Ley 107-2020,~~
 2 ~~según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico".~~

3 Sección 6 4.- La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), proveerá
 4 talleres de capacitación a los jueces sobre el proceso de expropiación forzosa que se
 5 realiza al amparo de las disposiciones del Artículo 4.012A del Código Municipal de
 6 Puerto Rico, particularmente sobre las diferencias entre dicho proceso y los procesos
 7 de expropiación forzosa que se llevan a cabo a tenor con las disposiciones de la Ley
 8 de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como "Ley General de
 9 Expropiación Forzosa".

10 Sección 5.- Se enmienda el inciso (5) a la Sección 5(a) de la Ley de 12 de marzo de 1903,
 11 según enmendada, conocida como "Ley General de Expropiación Forzosa", para que lea como
 12 sigue:

13 "... Dicha declaración sobre adquisición y entrega material deberá contener y
 14 estar acompañada de:

15 (1) ...

16 (2) ...

17 (3) ...

18 (4) ...

19 (5) Una fijación de la suma de dinero estimada por la autoridad adquirente
 20 como justa compensación de la propiedad que se pretende adquirir.

21 Disponiéndose que en el caso de aquellas propiedades que hayan sido
 22 declaradas estorbos públicos, y sean objeto de expropiación por parte de un

1 municipio por motivo de utilidad pública, y las mismas deban alguna
2 cantidad por el concepto de contribución sobre la propiedad inmueble o
3 gravámenes por el concepto de multas, gastos de limpieza y mantenimiento
4 y/o cualquier otro gasto necesario y conveniente a los fines de eliminar la
5 condición de estorbo público o gastos de mitigación de una declaración
6 formal de estorbo público, la suma de dinero como justa compensación será
7 el valor de tasación menos las deudas por contribución y de los gravámenes,
8 gasto de limpieza y mantenimiento y/o cualquier otro gasto necesario y
9 conveniente a los fines de eliminar la condición de estorbo público
10 correspondientes a la propiedad, incluyendo deudas, intereses, recargos o
11 penalidades.

12 A los fines de este inciso, el valor de tasación de propiedades declaradas estorbo
13 público podrá establecerse mediante un informe de valoración en formato de tasación
14 restringida (Restricted Appraisal Report), conforme a lo dispuesto en el Artículo
15 2.018(a)(7) de la Ley 107-2020, según enmendada, siempre que dicho informe
16 cumpla con los estándares aplicables de la Uniform Standards of Professional
17 Appraisal Practice (USPAP).

18 ..."

19 Sección 7 6.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su
20 aprobación.